

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 120/2536
กรมสรรพากร
นาย สันติ จิระ ศิลป์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 1 (11)

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 82

จำเลยถึงแก่ความตายก่อนโจทก์ฟ้องคดี แสดงว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้ จำเลยไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมาย ไม่อาจเป็นคู่ความในคดีได้ โจทก์จึงไม่อาจยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลได้ แต่เมื่อศาลรับฟ้องไว้แล้วจึงต้องจำหน่ายคดี

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาให้จำเลยเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2532

เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีหนังสือแจ้งให้ศาลชั้นต้นทราบว่าจำเลยเป็นบุคคลคนเดียวกับนายธนะ วัฒนะชัย และจำเลยได้ถึงแก่ความตายไปแล้วตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2528 ก่อนเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทก์ฟ้องนานถึง 3 ปีเศษ

โจทก์คัดค้านว่า จำเลยยังไม่ถึงแก่ความตาย จำเลยกับนายธนะ วัฒนะชัย เป็นคนละคนกัน

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วเชื่อว่า จำเลยกับนายธนะ วัฒนะชัยซึ่งถึงแก่ความตายเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2528 เป็นบุคคลคนเดียวกันโจทก์ฟ้องภายหลังจากที่จำเลย

ถึงแก่ความตายนานเกินกว่า 1 ปีเป็นการขัดต่อพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483
มาตรา 82 จึงให้จำหน่ายคดีจากสารบบความ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเชื่อได้ว่าจำเลยกับนายธนะเป็นบุคคลคน
เดียวกัน เมื่อจำเลยถึงแก่ความตายก่อนฟ้องคดีนี้แสดงว่าขณะที่โจทก์ฟ้องคดีนี้
จำเลยไม่มีสภาพเป็นบุคคลตามกฎหมายไม่อาจเป็นคู่ความในคดีได้ โจทก์จึงไม่อาจ
ยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลได้ที่ศาลล่างทั้งสองให้จำหน่ายคดีของโจทก์ออกจากสารบบ
ความนั้นชอบแล้ว

พิพากษายืน

(สมปอง เสนเนียม-อัมพร เดชศิริ-วิฑูรย์ สุทธิประภา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ